



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000217506

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0012185-22.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ADELMO PEDRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.

São Paulo, 30 de março de 2017.

Zorzi Rocha
RELATOR
Assinatura Eletrônica

6ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Apelação sem revisão nº: 0012185-22.2015.8.26.0624

Apelante: ADELMO PEDRO DA SILVA

Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO

Processo: 3492/15

Juiz : FABRÍCIO ORPHEU ARAÚJO

Origem: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TATUI

Voto nº 10.983

Apelação. Crime de lesão corporal leve no âmbito doméstico. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Redução da pena. Impossibilidade. Pena fixada no mínimo legal. Não provimento ao recurso.

Adotado o relatório já existente (fls.61/62), acrescenta-se que se trata agora de apelação do Réu da sentença de fls.61/63 na qual foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela acusação do crime de lesão corporal leve no âmbito doméstico (artigo 129, § 9º, do Código Penal), pretendendo sua absolvição por insuficiência de provas, e subsidiariamente, a redução da pena (fls.75/78).

O recurso foi regularmente processado, com resposta do Ministério Público

pelo seu não provimento (fls.81/83).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls.92/95).

É o relatório.

Inconsistente o recurso.

A prova oral produzida está contida em mídia digital separada e arquivada.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.06/07, e pelo laudo de exame de corpo de delito de fls.12.

Na fase administrativa (fls.09), o Réu negou os fatos, dizendo que: 1. não agrediu a vítima, com quem era casado havia dez anos; 2. em razão da personalidade nervosa e descontrolada da vítima, sempre ocorriam brigas; 3. no dia dos fatos, discutiram por motivos banais, retirando as chaves das mãos da vítima, sem agressão; 4. ela foi para Sorocaba, retornando no mesmo dia, bem como prosseguindo o relacionamento. Em Juízo, novamente negou, repetindo aquela versão, bem como acrescentando que: 1. após briga banal, trancou-se no banheiro, ficando a vítima furiosa com essa

atitude; 2. em seguida, ela disse que iria para Sorocaba, razão pela qual saiu para tomar as chaves que estavam com ela; 3. a vítima é pessoa de difícil trato, brigando por qualquer motivo, mas não a agrediu; 4. mantiveram o casamento.

A vítima Natali declarou que: 1. após uma discussão por motivos banais, o Réu a empurrou na porta para reaver uma chave, causando as lesões em seu dorso e joelho; 2. apesar de ser "*nervosinho e cabeça dura*", não admitindo opinião, o Réu é ótima pessoa, sendo esse um fato isolado; 3. mantiveram o casamento após os fatos.

A prova produzida demonstrou, em síntese, que, após desentendimento, o Réu agrediu a vítima com suas próprias mãos, causando as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls.12.

O conjunto probatório é, portanto, prova convincente para dar o lastro necessário, já muito bem exposto na sentença, não autorizando a tese defensiva de absolvição.

Em razão da natureza incondicionada da ação penal de crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, pouco importa, para a configuração do fato típico, a

extensão da lesão, ou, ainda menos, importa a suposta falta de intenção moral do agressor.

As declarações da vítima, em casos desta natureza, têm especial relevância, principalmente se corroboradas pela prova oral e pelo laudo pericial, como neste caso (fls.12), mesmo porque a violência geralmente é praticada com emprego da força física prevalente do homem, e quase sempre na ausência de outras pessoas.

A sanção penal foi corretamente aplicada, não se afastando do patamar mínimo, razão pela qual fica integralmente mantida.

Registre-se a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme estabelecido no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

ZORZI ROCHA
RELATOR